Organisation Publique, Sécurité Sociale et Principes du Service Public

Thème principal : Les Administrations de Sécurité Sociale (ASSO), les Lois de Rolland et l'économie du Service Public

Synthèse exécutive : Ce cours aborde l'organisation des Administrations de Sécurité Sociale (ASSO) en France, caractérisées par un budget titanesque d'environ 700 milliards d'euros, une gouvernance paritaire (syndicats et patronat) et un financement reposant sur les cotisations sociales. Il détaille les trois principes cardinaux du service public (Lois de Rolland : égalité/équité, continuité et adaptabilité/mutabilité). Enfin, la séance décortique la théorie économique des biens publics purs (non-exclusion et non-rivalité), la tension entre services marchands et non-marchands, ainsi que la transition sociologique et juridique faisant passer l'individu du statut d'usager à celui de client.

1. Les Administrations de Sécurité Sociale (ASSO) : Financement, Gouvernance Paritaire et Origines

Les Administrations de Sécurité Sociale (ASSO) constituent l'un des piliers majeurs de l'État-providence français. Leur mission essentielle est la redistribution sociale : prélever des cotisations obligatoires sur les revenus du travail pour réaffecter ces sommes aux citoyens confrontés à des risques sociaux ciblés (vieillesse, maladie, chômage, charges familiales, veuvage). Historiquement nées d'initiatives privées (sociétés de secours mutuel), ces caisses ont été unifiées et rendues obligatoires en 1945. À la Libération, le gouvernement d'union nationale — incluant des ministres issus de la Résistance, notamment le ministre communiste Ambroise Croizat — met en place la Sécurité Sociale collective. Le financement reposant sur les cotisations payées conjointement par les salariés et leurs employeurs, la gestion directe des caisses a été confiée aux représentants syndicaux des travailleurs et des patronats (gestion paritaire), sous la tutelle de l'État. À l'origine, les travailleurs indépendants (commerçants, artisans, professions libérales) ont refusé de rejoindre ce régime général obligatoire. Ce refus historique explique pourquoi ils disposent encore aujourd'hui de caisses, de niveaux de cotisations et de prestations distincts de ceux des salariés du secteur privé.

- Administrations de Sécurité Sociale (ASSO) : Structure redistributive visant à couvrir les risques sociaux (retraite, maladie, chômage, famille, veuvage).
- Gestion Paritaire : Administration conjointe assurée par les représentants des salariés (syndicats CGT, CFDT, FO...) et des employeurs (patronat MEDEF, CPME...).
- Cotisations Sociales : Prélèvements obligatoires assis sur les salaires, constituant la source de financement historique et principale du système.
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) : Vote annuel par le Parlement (Assemblée Nationale et Sénat) fixant le budget des ASSO (~700 milliards d'euros/an).

Cas concret enseignant : *Le professeur souligne le poids économique titanesque de la Sécurité Sociale : avec un budget annuel d'environ 700 milliards d'euros voté par le Parlement, les dépenses sociales dépassent largement le budget propre de l'État central. Il illustre le refus des indépendants par l'exemple d'un électricien à son compte en 1945, qui préférait auto-gérer son propre risque professionnel plutôt que d'intégrer une caisse commune obligatoire avec les salariés.*

2. Les Trois Principes Cardinaux du Service Public (Lois de Rolland)

Théorisées par le juriste Louis Rolland, trois règles fondamentales encadrent le fonctionnement de tout service public : 1. L'Égalité (et la recherche de l'Équité) : L'égalité stricte impose qu'à situation égale, les usagers reçoivent le même traitement. Cependant, l'État cherche souvent à lui substituer l'Équité (ex: conditionner les allocations familiales au-dessus d'un plafond de 4 000 €/mois). Si l'équité paraît plus juste socialement, sa mise en œuvre est complexe : prendre en considération tous les critères (revenus, patrimoine, charges du logement, coût de la vie

local) crée une véritable 'usine à gaz' administrative, extrêmement coûteuse et sujette à contestation subjective. 2. La Continuité : Le service public répond à un besoin d'intérêt général qui ne peut être interrompu en dehors des cadres prévus par la loi. Tout manquement injustifié de l'État engagera sa responsabilité juridique devant les tribunaux administratifs. 3. L'Adaptabilité (Mutabilité) : Les services publics doivent évoluer au rythme des progrès techniques. L'exigence actuelle de numérisation illustre ce principe. Néanmoins, l'État doit veiller à ne pas exclure les 6 % à 10 % de la population touchés par l'illectronisme ou souffrant de difficultés de lecture, ou les citoyens résidant dans des zones blanches privées de réseau télécom.

- Principe d'Égalité : Traitement rigoureusement identique pour toutes les personnes se trouvant dans une situation juridique identique.
- Principe d'Équité : Modulation de la prestation publique en fonction des capacités contributives ou des besoins réels (justice distributive), risquant la création d'une 'usine à gaz'.
- Principe de Continuité : Obligation pour l'administration d'assurer le fonctionnement régulier et sans interruption imprévue des services publics.
- Principe d'Adaptabilité (Mutabilité) : Obligation pour le service public de moderniser ses prestations face aux évolutions technologiques et sociales.

Cas concret enseignant : *Pour illustrer la Continuité, le professeur cite le cas réel de parents d'élèves en Région Parisienne ayant poursuivi l'État au tribunal administratif en raison de l'absence répétée et non remplacée d'enseignants dans le primaire. Pour l'Adaptabilité et ses limites, il cite l'absurdité des procédures 100 % dématérialisées imposant une validation par SMS à des citoyens vivant en zone blanche, ou les tribunaux aux affaires familiales où la numérisation isole des personnes déjà en grande précarité sociale.*

3. Économie des Biens Publics Purs et Glissement de l'Usager vers le Client

Sur le plan économique, le marché privé échoue à produire certains biens essentiels. C'est la théorie des biens publics purs, caractérisés par : - La non-exclusion : On ne peut pas empêcher une personne de bénéficier du service (ex: voir la lumière d'un phare maritime). - La non-rivalité : La consommation du bien par un individu n'en diminue pas la quantité disponible pour les autres. Un entrepreneur privé ne pouvant faire payer individuellement les usagers d'un phare, seule la collectivité peut financer sa construction et son entretien par l'impôt. S'agissant des services publics (transports, éducation, secours), la question de leur 'rentabilité' relève d'un choix politique et sociétal. Les pompiers sont structurellement déficitaires sur le plan financier, mais leur rentabilité n'est jamais interrogée car leur utilité sociale est absolue. Pour d'autres services (trains régionaux, enseignement supérieur), les gouvernements hésitent entre deux modèles : 1. Modèle Non-Marchand (Usager) : L'utilisateur paie peu ou rien (frais universitaires à 150 €/an). Financé par l'impôt général, ses exigences vis-à-vis du service restent mesurées. 2. Modèle Marchand (Client) : L'utilisateur paie une part prépondérante du coût réel (ex: proposition de présidents d'université de monter les droits d'inscription à 900 €/an, ou billets de train au prix du marché). En payant, l'usager devient un 'client' doté d'attentes élevées en matière de rentabilité et de qualité de prestation.

- Biens Publics Purs : Biens définis par la non-exclusion (impossible d'en priver quelqu'un) et la non-rivalité (l'usage par une personne n'empêche pas l'usage par une autre).
- Service Non-Marchand : Service fourni gratuitement ou à un prix inférieur à 50 % de son coût de production réel.
- Rentabilité dans le Service Public : Décision politique d'exiger ou non le recouvrement des coûts par les tarifs perçus auprès des utilisateurs.
- Bascule Usager / Client : Passage d'un citoyen bénéficiant d'un service collectif financé par l'impôt à un consommateur payant un service marchand avec de fortes exigences de retour sur investissement.

Cas concret enseignant : *Le professeur prend l'exemple des lignes de train locales : déclarer qu'une ligne de train est 'non rentable' pour la fermer est une décision politique orientée. On n'exige pas d'une caserne de pompiers qu'elle gagne de l'argent. De plus, il note la querelle sémantique à la SNCF où la direction parle de 'clients' tandis que les agents attachés au service public défendent le terme d' 'usagers'.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi y avait-il un ministre communiste (Ambroise Croizat) au gouvernement en 1945 pour fonder la Sécurité Sociale alors que le gouvernement n'était pas exclusivement de gauche ?
Réponse du professeur : À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement d'Union Nationale regroupait l'ensemble des forces ayant activement participé à la Résistance. Le Parti Communiste y occupait un poids politique et populaire considérable, ce qui lui a permis d'obtenir le ministère du Travail et d'imposer la création d'un système d'assurance sociale universel et obligatoire géré par les travailleurs.

Question étudiant : Pourquoi ne remplace-t-on pas purement et simplement le principe d'égalité stricte par l'équité dans toutes les administrations ?
Réponse du professeur : Parce que l'équité absolue est un mirage extrêmement complexe à orchestrer. Pour déterminer le 'juste montant' d'une aide, il faudrait évaluer non seulement les revenus, mais aussi le patrimoine, le loyer, la zone géographique, les charges familiales... Cela créerait une 'usine à gaz' administrative surcoûteuse exigeant des milliers de justificatifs. De plus, la définition de ce qui est 'juste' varie selon chaque citoyen, générant du sentiment d'injustice sociale lors de la fixation des seuils.

Question étudiant : En quoi le fait d'appeler les usagers des 'clients' change-t-il la nature d'un service public comme la SNCF ?
Réponse du professeur : Ce n'est pas un simple changement de vocabulaire. Le terme 'usager' renvoie à un citoyen qui accède à un service d'intérêt général financé solidairement par l'impôt. Le terme 'client' implique une relation commerciale directe : dès lors que la personne paie un prix proche du marché, elle exige une rentabilité, une ponctualité et une qualité identiques à celles d'une entreprise privée marchande.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Cas pratique d'analyse des politiques publiques : La communauté d'agglomération du Pays Basque souhaite créer un service de navettes maritimes entre Bayonne et Biarritz. Deux options économiques sont présentées au conseil : - Modèle Alpha (Service Public Non-Marchand) : Gratuité totale pour tous les passagers, coût annuel de 2 millions d'euros financé à 100 % par la fiscalité locale. - Modèle Bêta (Service Public Partiellement Marchand) : Billet fixé à 3,00 € par trajet (couvrant 60 % du coût de fonctionnement), avec un tarif social à 1,00 € pour les étudiants et demandeurs d'emploi. Analysez ces deux modèles au regard des principes d'Égalité/Équité, de la typologie des biens/services et de la bascule Usager/Client.

Résolution pas à pas :
1. Analyse du Modèle Alpha (Non-marchand / Égalité stricte) : - Typologie : Service public non-marchand (prix nul < 50 % du coût réel). - Principe d'Égalité : Parfaitement respecté. Chaque individu accède au bateau sans condition financière au moment de monter à bord. - Statut de l'utilisateur : Il s'agit d'un USAGER. La prestation est financée par la collectivité via l'impôt. - Limite : Absence d'équité fiscale (les touristes de passage ne payant pas la taxe locale bénéficient gratuitement du service payé par les résidents permanents). 2. Analyse du Modèle Bêta (Partiellement Marchand / Équité) : - Typologie : Service public à caractère marchand partiel (la tarification à 3,00 € couvre plus de la moitié du coût du service pour les usagers au tarif plein). - Principe d'Équité : Introduit via la modulation tarifaire (1,00 € pour les étudiants/chômeurs vs 3,00 € tarif normal) selon la capacité contributive. - Statut de l'utilisateur : Il devient un CLIENT. En réglant son billet 3,00 €, son exigence de qualité, de ponctualité et de confort augmente nettement. - Limite : Complexité de gestion ('usine à gaz' pour vérifier et contrôler la validité des justificatifs d'étudiant ou de demandeur d'emploi).

Résultat : Le Modèle Alpha privilégie l'égalité stricte, la simplicité administrative et le statut d'usager (financement solidaire public), au risque de subventionner des usagers non-contribuables. Le Modèle Bêta introduit l'équité sociale et bascule vers le statut de client payeur, mais génère des coûts de gestion et de contrôle administratifs.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelles sont les deux caractéristiques économiques définissant un bien public pur comme un phare maritime ?

R : La non-exclusion (impossibilité d'empêcher un individu d'accéder ou de bénéficier du bien) et la non-rivalité (la consommation du bien par un individu ne diminue en rien sa disponibilité pour les autres).

Q : Quels sont les trois principes fondamentaux du service public issus de la jurisprudence (Lois de Rolland) ?

R : 1. Le principe d'Égalité (avec la quête d'Équité) ; 2. Le principe de Continuité (obligation de fonctionnement régulier) ; 3. Le principe d'Adaptabilité ou Mutabilité (évolution obligatoire face aux progrès techniques et sociétaux).

Q : Qui assure la gestion des Administrations de Sécurité Sociale (ASSO) et quelle est l'origine de leur budget de 700 milliards d'euros ?

R : Les ASSO sont gérées selon le principe de la gestion paritaire par les représentants des syndicats de salariés et des organisations patronales (MEDEF, CPME...). Leur budget repose principalement sur les cotisations sociales prélevées sur les salaires et est voté chaque année par le Parlement via la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS).

Fiche académique générée et vérifiée par Kai pour Matéi • Hébergée sur http://88.96.47.180:8765